

SITUACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COLOMBIA

Informe Anual de 2024 para el Congreso de la República

Colombia,
marzo 2025



Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Mariantonia Tabares Pulgarín

Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (e)

Diego Andrés Parra Gonzalez

Autores

Edgar Fernando Rodríguez

Contratista Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Leonardo Calvo García Contratista

Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Bogotá - Colombia, marzo 2025

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	4
Antecedentes del SOAT en Colombia	6
La evasión del SOAT en Colombia	9
Conclusiones	15

INTRODUCCIÓN

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) fue creado en virtud de la Ley 33 de 1986 como un instrumento con propósito solidario y es el de garantizar la atención médica oportuna e integral para todas las víctimas procedentes de siniestros viales, sin distinción alguna. Esta naturaleza solidaria busca mitigar las consecuencias físicas, emocionales y económicas que se derivan de este tipo de hechos, preservando la vida y la integridad de las personas involucradas.

El SOAT ofrece cobertura no solo para la atención médica y hospitalaria inmediata de las víctimas, sino también para indemnizaciones en casos de incapacidad permanente o fallecimiento, incluidos los gastos funerarios y de transporte. Desde su concepción, el SOAT se configura como un esquema de administración de riesgos en el que el asegurado es, en esencia, cualquier persona que pueda verse afectada por un siniestro vial, independientemente de su responsabilidad en el. Esta característica lo distingue de otros seguros, ya que no tiene exclusiones y su cobertura abarca a todas las víctimas potenciales.

No obstante, existen excepciones a la obligatoriedad de su adquisición. Vehículos utilizados en labores agrícolas o que transitan por vías férreas están exentos de adquirir esta póliza, debido a su menor exposición a riesgos asociados con el tráfico vial.

En los casos donde los vehículos involucrados en un siniestro no están asegurados o no pueden ser identificados (vehículos fantasmas), la responsabilidad de cubrir a las víctimas recae en la Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), administrada por la ADRES. Esta subcuenta se financia mediante la deducción de un 33% de cada póliza emitida, lo que la convierte en un mecanismo crucial para garantizar la protección de las víctimas en escenarios de evasión del SOAT. Sin embargo, su sostenibilidad financiera se ve amenazada por el alto porcentaje de evasores, lo que pone en riesgo la efectividad del sistema.

Es así como el propósito solidario del SOAT se ve gravemente afectado por los altos niveles de evasión en el país, pues de acuerdo con las cifras más recientes del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-, cerca de la mitad (48,2%) de los vehículos activos en el parque automotor colombiano no cuentan con SOAT vigente. Esta situación resulta aún más preocupante si se considera que cerca de un 94% de estos vehículos tampoco tienen la revisión técnico-mecánica al día, lo que agrava los riesgos asociados con su circulación.

Desde esta óptica es importante entender que la revisión técnico-mecánica es un requisito fundamental que certifica las condiciones mínimas de mantenimiento y seguridad de los vehículos. Su ausencia en vehículos que además carecen de SOAT incrementa considerablemente la probabilidad de accidentes por fallas mecánicas y limita la capacidad del sistema para atender oportunamente a las víctimas.

Desde la perspectiva de la seguridad vial, la evasión del SOAT es un problema estructural que incide directamente en la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de siniestros viales, pues la falta de cobertura no solo pone en riesgo la atención oportuna de las víctimas resultantes de los siniestros viales, sino que también ejerce una presión adicional sobre el sistema de salud y sobre la Subcuenta ECAT, en donde sus recursos son limitados.

Esta problemática requiere un análisis profundo para comprender sus dimensiones ya que entre los factores que pueden estar impulsando la evasión del SOAT se encuentran la percepción de los altos costos de la póliza, la debilidad en los controles y sanciones, la informalidad en el transporte y la falta de conciencia sobre la importancia de su cobertura en casos de emergencia.

En línea con la necesidad de fortalecer el cumplimiento del SOAT y mejorar la seguridad vial, el artículo 7 de la Ley 2161 de 2021 establece que la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial deben publicar periódicamente cifras relacionadas con la adquisición y renovación del SOAT, así como datos sobre siniestralidad, frecuencia, severidad de los accidentes y su impacto en la población. Esta disposición busca promover la transparencia y generar información útil para la toma de decisiones en materia de política pública.

En consecuencia, este documento se organiza en tres partes principales que buscan ofrecer una visión integral sobre la problemática del SOAT en Colombia:

Antecedentes del SOAT: Se explora su origen, objetivos, naturaleza solidaria y excepciones normativas.

Evasión del SOAT y siniestralidad vial: Se analiza la magnitud del incumplimiento en relación con la composición del parque automotor, la falta de revisión técnico-mecánica y el impacto en la seguridad vial.

Conclusiones y recomendaciones: Se presentan reflexiones clave y posibles líneas de acción para abordar esta problemática desde una perspectiva técnica y regulatoria.

ANTECEDENTES DEL SOAT EN COLOMBIA

El SOAT fue establecido por ley con un fin social de asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de todas las víctimas resultantes de un siniestro vial y por ello, no sólo cubre al asegurado y a los ocupantes de un vehículo, sino también a todos los peatones afectados del evento siniestral, lo que indica que es un instrumento de beneficio para la sociedad en su conjunto.

Nació con la Ley 33 de 1986 y se incorporó en el Código Nacional de Tránsito Terrestre como un requisito obligatorio para circular en todo el territorio nacional. Con el Decreto 2544 de 1987 se reglamentaron las condiciones de su operación, y a través de estas dos medidas reglamentarias se pactó el inicio de su regulación, fijando como fecha de entrada a operación el 01 de abril de 1988.

El SOAT ha sido objeto de distintas modificaciones normativas desde su inicio. Ejemplo de ello radica en el Decreto 1032 de 1991 por medio del cual se reguló integralmente, definiendo su función social, que como seguro, debe cubrir los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, funerarios y de transporte en los que incurran las víctimas afectadas por un siniestro vial. Adicionalmente, se incluyeron nuevos puntos relacionados con indemnizaciones por incapacidad permanente, la contribución al fortalecimiento de la infraestructura de urgencias del sistema de salud del país, entre otros aspectos (Húzgame, 2019a; Sierra, 2017).

La misma norma estableció la creación del Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT) como una cuenta especial de la nación con fines de interés público, que tendría la función de servir como instrumento de apoyo para la Red de Atención de Urgencias del Sistema Nacional de Salud.

Luego de nuevas actualizaciones y ajustes realizados, a partir de la Ley 769 de 2002 se reglamentó la obligatoriedad de adquirir y portar el SOAT para todos los propietarios de vehículos, siendo su incumplimiento objeto de una multa además de la inmovilización del vehículo.

Con el Decreto 2078 de 2003 se reglamentaron las tarifas máximas que podrían ser cobradas para la adquisición del seguro y para evitar su evasión. En ello, su cobro sería mayor en la medida que el valor comercial del vehículo asegurado aumentara. Ante esto, el Decreto 0060 de 2004 instauró un mecanismo de compensación, cuyo objetivo específico fue impedir la selección adversa por categoría de vehículos (Húzgame, 2019a). Posteriormente el Decreto 0074 de 2010 introdujo actualizaciones que incluían modificaciones al FONSAT, ampliando las coberturas de los gastos de transporte y médicos y delegando la administración de los recursos del FONSAT a las aseguradoras del SOAT (BBVA, s.f).

En los años siguientes a 2010 la normativa ha estado activa en la actualización constante de la operación del SOAT. La última modificación aprobada surgió con la Ley 2161 de 2021, la cual tiene como objeto establecer medidas que permitan luchar contra la evasión de su adquisición, mediante la adopción de incentivos que promuevan hábitos óptimos de conducción y de seguridad vial.

A pesar de las medidas adoptadas por el estado, el fraude y la evasión en la operación del seguro siguen siendo una problemática vigente.

Respecto al fraude, según Húzgama (2019b), el SOAT atraviesa por una situación preocupante debido principalmente a la confluencia de varios elementos de los cuales se pueden destacar cinco:

- Inexistencia de reglamentación sobre auditorías médicas a procesos de reclamación.
- Ausencia del reporte de atención de víctimas durante las primeras 24 horas.
- Imposibilidad de contar con una red de IPS para atender a las víctimas.
- Desactualización de los procedimientos médicos para el cobro del SOAT.
- Las compañías de seguros son un pagador expedito.

De estos elementos se resaltan dos como factores recurrentes de fraude al SOAT según Húzgama (2019b): el primero radica en que las compañías de seguros son un pagador expedito, pues una vez las aseguradoras han recibido la información completa y necesaria en la reclamación de un siniestro, cuentan con 30 días para pagar sus coberturas e indemnizaciones. Esto hace que el SOAT sea el financiador más eficiente del sistema de salud, pero a la vez produce un fondo ilimitado de recursos económicos para las actividades relacionadas con el fraude (p.6).

El segundo hace referencia a la ausencia de reglamentación sobre auditorías médicas por parte de las compañías de seguros que atienden las reclamaciones por SOAT, pues siendo estas las únicas pagadoras al sistema de salud no cuentan con una reglamentación clara sobre cómo desarrollar dichas auditorías a las IPS (Cardozo & Sepúlveda, 2020).

En esto vale la pena mencionar que de acuerdo con Cardozo y Sepúlveda (2020), quienes citan a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el SOAT experimenta un problema llamado "riesgo moral", en donde el mercado con información asimétrica es aprovechado por algunas IPS para exagerar las atenciones prestadas o registrar lesiones ficticias. Así, la fuente cita a De la Espriella (2012) quien comenta que el riesgo moral ex post es entendido como la incapacidad de las compañías para observar el comportamiento de sus asegurados después de ocurrido el siniestro, siendo un determinante de la existencia de hechos delictivos, ya que son situaciones en donde el riesgo moral del asegurado lo induce a cometer un problema de selección adversa, donde se aseguran fraudes o siniestros causados de manera mal intencionada, con un costo más alto (Cardozo & Sepúlveda, 2020. P.4).

La solución a los problemas que se dan en materia de evasión y fraude se han basado en el uso de las herramientas tecnológicas e incentivos. Por un lado, de acuerdo con León (2018), se construyó el Sistema para la Detección Inteligente de Atipicidades (DIAS) con el fin de que el fraude no se materialice, o que si se materializó se pueda identificar, comprender las fallas y corregir las circunstancias que facilitaron la consecución del objetivo por parte del defraudador (p. 73).

Por otro lado, a partir de la Ley 2161 de 2021 se crearon estrategias para brindar incentivos y disminuir la evasión, las cuales se basan en descuentos por buen comportamiento y por comprar el seguro por primera vez. Respecto al tema del fraude, la ley estimula el uso de las herramientas técnicas y tecnológicas para la verificación del accidente, las cuales permitirán la atención de este en forma oportuna, segura y garantizando la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta y uso probatorio de la información (FASECOLDA, 2021).

El Gobierno Nacional en un esfuerzo por reducir la evasión en torno al SOAT, en diciembre de 2022 expidió el decreto 2497 *"por el cual se establecen los rangos diferenciales por riesgo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se modifica el artículo 2.6.1-4.2.3 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y se reglamenta con carácter transitorio el parágrafo 1º del artículo 42 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 2º de la Ley 2161 de 2021."*

El decreto 2497 de 2022 en su artículo 1º estableció que *"Rango diferencial por riesgo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para algunas categorías de vehículos. Para efectos de lo establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menos de 100 centímetros cúbicos, motos de 100 centímetros cúbicos y hasta 200 centímetros cúbicos, motocarros tricimotos y cuatriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal establecidas en el Anexo I del Título IV de la Parte II de la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, harán parte de un rango diferencial por riesgo. Lo anterior, para efectos de la determinación de la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito por la Superintendencia Financiera de Colombia.*

A partir del 1º de enero de 2024, para las categorías antes mencionadas, el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al cincuenta (50%) por ciento del precio final vigente al catorce (14) de diciembre de 2022, ajustado anualmente por la variación anual de la UVT correspondiente al respectivo año. La Superintendencia Financiera de Colombia señalará las tarifas máximas de estas categorías y las demás del SOAT observando los principios de equidad, suficiencia y moderación señalados en el numeral 5 del artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero."

LA EVASIÓN DEL SOAT EN COLOMBIA (EL PARQUE AUTOMOTOR Y LOS SINIESTROS VIALES)

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en 2024 el parque automotor colombiano alcanzó un total de 19.709.855 vehículos activos, reflejando una tendencia de crecimiento sostenido durante la última década con una tasa de aumento promedio anual del 2,6%. Este incremento ha estado marcado principalmente por el aumento en el número de motocicletas, que han experimentado un crecimiento notable del 4,2% anual, consolidándose como el tipo de vehículo con mayor expansión en el país. Esta dinámica obedece, en parte, a factores socioeconómicos como la búsqueda de medios de transporte más accesibles, eficientes en términos de costos y adecuados para entornos urbanos saturados.

LA EVASIÓN DEL SOAT Y SU RELACIÓN CON EL PARQUE AUTOMOTOR

La creciente cantidad de vehículos en circulación plantea desafíos significativos en materia de regulación y cumplimiento de las normas de tránsito, entre ellos, la tenencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El gráfico 1 evidencia una problemática estructural relacionada con la evasión del SOAT, ya que cerca de la mitad del parque automotor nacional (48,4%) no cuenta con este seguro vigente. La cifra es alarmante, considerando que el SOAT es un instrumento esencial para garantizar la cobertura médica de los lesionados por siniestros viales y contribuir con ello a la sostenibilidad del sistema de salud.

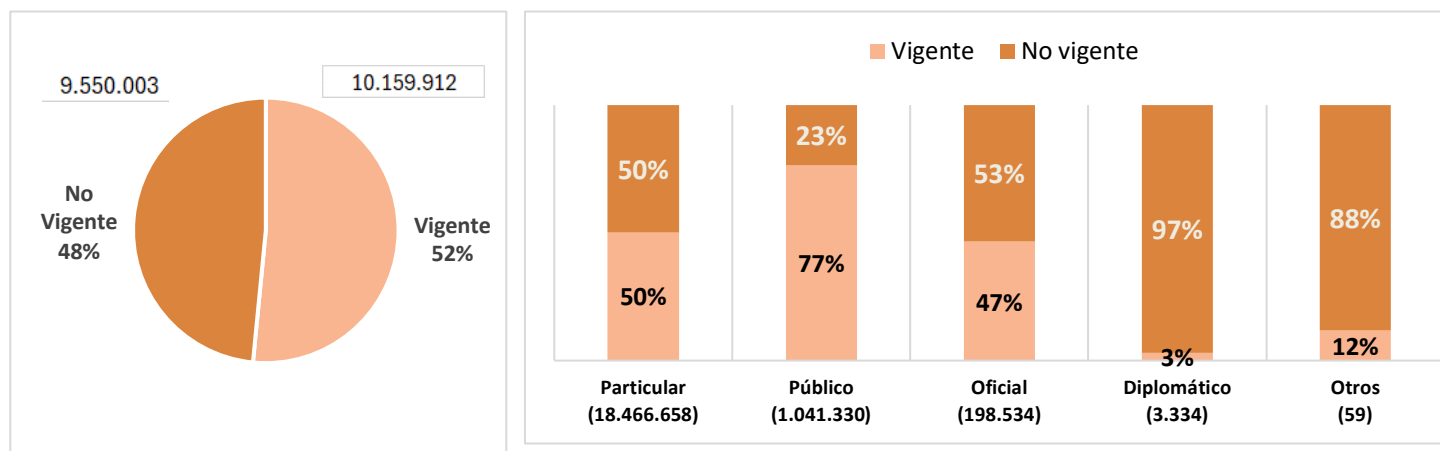
Entre los distintos tipos de vehículos por tipo de servicio algo preocupante es que la mitad del parque automotor de vehículos particulares registren evasión del SOAT, considerando que estos, son vehículos que representan el mayor volumen en circulación, lo que genera un alto riesgo en la oportuna atención a víctimas y una mayor carga para el sistema de salud.

Los vehículos de transporte público tienen el mayor nivel de cumplimiento en la tenencia del SOAT, lo cual es positivo. Aun así, el 23% sin SOAT representa una proporción relevante de evasores.

La evasión del SOAT en vehículos oficiales (53%) es mayor que su cumplimiento, lo cual es especialmente grave al tratarse por el servicio que presta este tipo de vehículos a entidades gubernamentales.

Por último, aunque puede haber excepciones en el servicio de vehículos diplomáticos, es importante llamar de atención en el establecimiento de mecanismos de control alternativos que garanticen la atención de víctimas en donde este tipo de vehículos estén involucrados en siniestros.

Gráfico 1. Distribución del parque automotor activo en Colombia por tipo de servicio del vehículo y registro vigente del SOAT (2024)



a). Distribución del parque automotor activo según la vigencia del SOAT

b). Distribución del parque automotor activo en Colombia según la vigencia del SOAT

Fuente: Cálculos ONSV a partir de los datos del RUNT.

Datos agregados anualmente con corte a 31 de diciembre de 2024, sujetos a ajustes por cambios en la fuente primaria.

Al revisar los niveles de evasión del SOAT por tipo de vehículo se encuentran diferencias significativas en el cumplimiento según el uso del vehículo y su función dentro del parque automotor. En gráfico 2 describe estas diferencias en donde:

1. MOTOCICLETAS

Las motocicletas presentan altos niveles de evasión del SOAT en todos los tipos de servicio. En el servicio particular, el 61% de las motocicletas no cuenta con SOAT, lo que representa un riesgo considerable debido al alto volumen de este tipo de vehículo (más de 12 millones en circulación). En el servicio oficial, la evasión también es elevada (59%), mientras que en el servicio público se observa una mejor situación, con un 52% de cumplimiento. Sin embargo, el caso más crítico es el servicio diplomático con un 98% de evasión.

2. VEHÍCULOS LIVIANOS

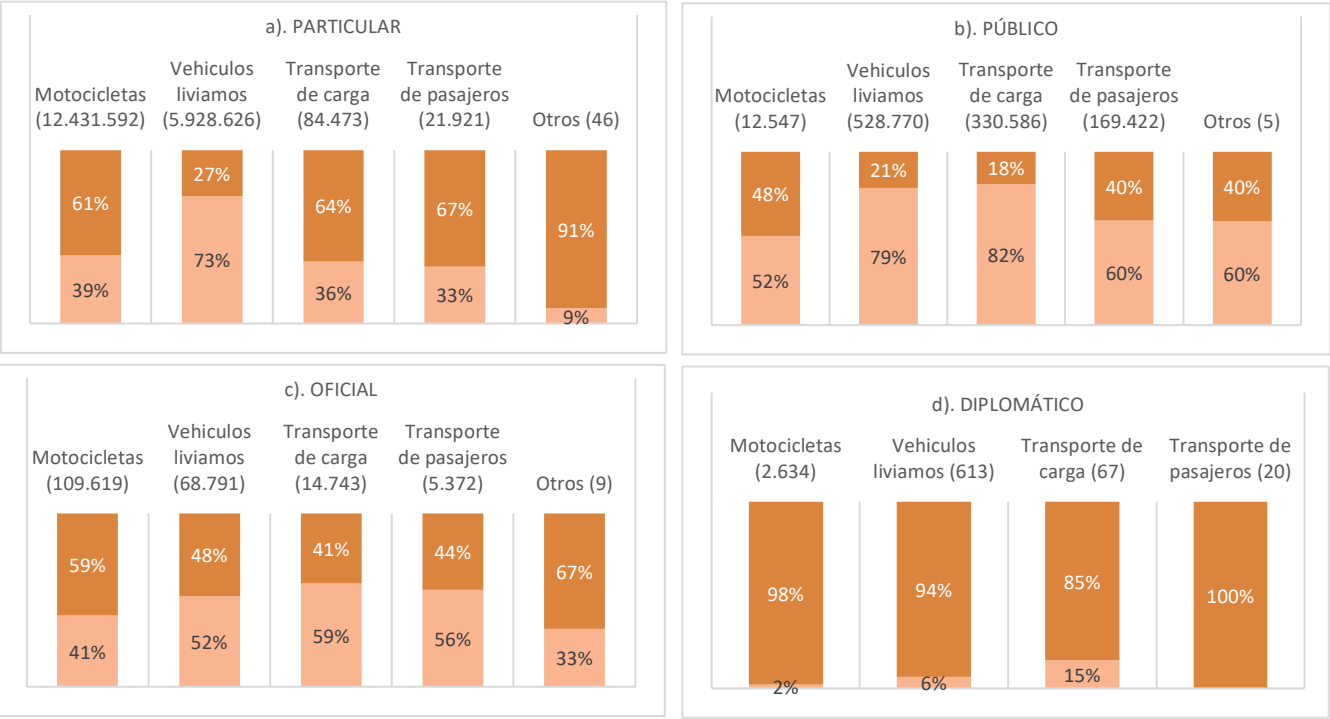
El cumplimiento del SOAT en vehículos livianos es mayor en los servicios público (79%) y particular (73%). En contraste, el servicio oficial, registra que casi la mitad de los vehículos livianos (48%) no cuentan con SOAT, lo cual resulta preocupante por tratarse de vehículos institucionales. El servicio diplomático presenta nuevamente cifras alarmantes, con un 94% de evasión.

3. TRANSPORTE DE CARGA

El transporte de carga registra los niveles más altos de cumplimiento en el servicio público (82%). Sin embargo, es significativo que el servicio particular de este tipo de vehículos registre un 64% de evasión, al igual que en el servicio diplomático, donde la evasión alcanza el 85%. El servicio oficial, por su parte, tiene un nivel intermedio, con 59% de vehículos con SOAT vigente.

Este tipo de vehículo, por la responsabilidad de su función debe contar con altos niveles de cumplimiento en la vigencia del SOAT. No obstante, se observa que un 67% de evasión en vehículos de servicio particular y un 44% para aquellos de servicio oficial. No obstante, el servicio público, presenta el menor registro con un 40% de evasión. El dato más crítico se encuentra en el servicio diplomático, donde ningún vehículo de pasajeros tiene SOAT vigente (100% de evasión).

Gráfico 2. Distribución del parque automotor activo en Colombia por tipo de servicio, tipo de vehículo y registro vigente del SOAT (2024)



Fuente: Cálculos ONSV a partir de los datos del RUNT.
Datos con corte a diciembre de 2024, sujetos a ajustes por cambios en la fuente primaria.

LA RELACIÓN ENTRE LA EVASIÓN DEL SOAT Y LA REVISIÓN TÉCNO-MECÁNICA EN COLOMBIA

De acuerdo con las cifras del RUNT de 2024, del total de 19,7 millones de vehículos activos en el parque automotor colombiano, 9,5 millones no poseen SOAT vigente. De este grupo, una proporción alarmante –9 de cada 10 vehículos, es decir, más de 9 millones– tampoco cuenta con la revisión técnico-mecánica al día. Esta coexistencia sugiere la presencia de patrones de evasión que no solo afectan la cobertura de seguros, sino que también comprometen la seguridad mecánica de los vehículos que circulan por las vías nacionales.

Entre los vehículos que carecen de SOAT, solo el 2,5% cumplen con el requisito de revisión técnico-mecánica, mientras que el 2,9% están exentos de dicha obligación debido a su año reciente de fabricación. Sin embargo, el grueso de estos vehículos, más del 94%, permanece en una situación de doble incumplimiento normativo, lo que agrava aún más la exposición al riesgo en la ocurrencia de siniestros viales y la atención de sus víctimas resultantes.

Por su parte, el panorama para los 10,1 millones de vehículos que sí tienen el SOAT al día es distinto, pues en este grupo que tiene vigente el requisito del SOAT, el 74% cumple con la revisión técnico-mecánica, lo que indica una correlación positiva entre el cumplimiento del SOAT y el cumplimiento de otros requisitos legales, y teniendo en cuenta que además el 20% de estos vehículos no están aún sujetos a la revisión técnico-mecánica debido a su menor antigüedad, es concluyente que la vetustez vehicular es un factor relevante en la tendencia de evasión. Los vehículos más antiguos no solo tienden a carecer de SOAT, sino que también son los que más frecuentemente incumplen con los requisitos de mantenimiento preventivo, aumentando así el riesgo de incidentes relacionados con fallas mecánicas (ver tabla 2).

Tabla 1. Distribución de la cantidad de vehículos del parque automotor en Colombia según vigencia el SOAT y Revisión Técnico Mecánica (RTM) vigente 2024

SOAT	Tipo de vehículo	RTM vigente	RTM no vigente	No aplica
Vehículos sin SOAT vigente (9,5 millones)	Motocicleta	129.279	7.247.174	240.603
	Vehículo liviano	98.602	1.599.212	29.635
	Transporte de pasajeros	990	83.174	61
	Transporte de carga	4.899	115.755	569
Vehículos con SOAT vigente (10,1 millones)	Motocicleta	3.371.341	442.418	1.125.588
	Vehículo liviano	3.759.589	167.539	872.266
	Transporte de pasajeros	105.919	2.551	4.042
	Transporte de carga	274.822	16.255	17.572

Fuente: Cálculos ONSV a partir de los datos del RUNT.
Datos con corte a diciembre de 2024, sujetos a ajustes por cambios en la fuente primaria.

LA EVASIÓN DEL SOAT FRENTE A LA SINIESTRALIDAD VIAL

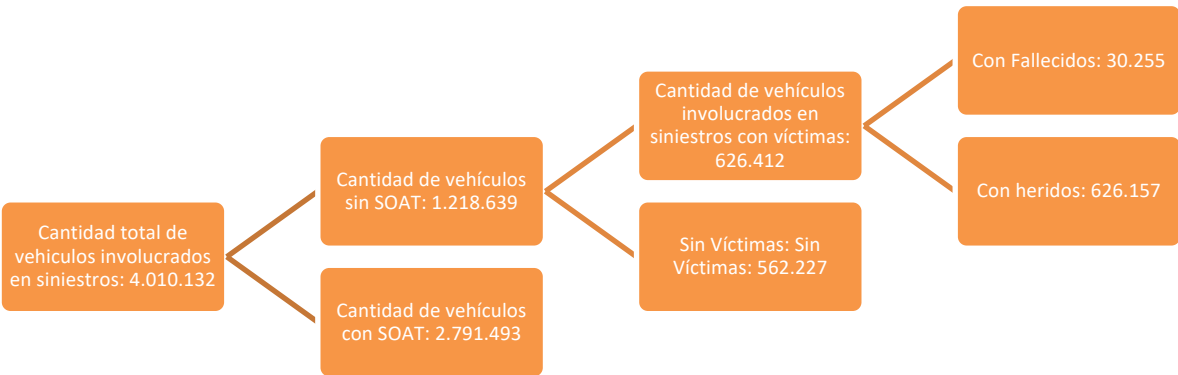
La siniestralidad vial en Colombia presenta una preocupante relación con la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por el incremento de los riesgos y desafíos asociados a la seguridad vial al revisar el comportamiento de los vehículos involucrados en siniestros viales entre 2011 y 2024, en donde los datos revelan la magnitud del problema y su impacto en la atención de las víctimas.

Durante los últimos 14 años, un poco más de 4 millones vehículos se han visto involucrados en siniestros viales en Colombia. De ellos la tercera parte, más de un millón doscientos mil, no contaban con SOAT vigente al momento del accidente, lo que representa la proporción significativa del total (30%). Este dato pone de manifiesto la debilidad en el cumplimiento normativo y la insuficiencia de los controles actuales para garantizar que los vehículos en circulación cumplan con la obligatoriedad en la adquisición de este seguro.

El impacto de la evasión se agrava al observar que el 51,4% de los vehículos sin SOAT involucrados en accidentes participaron en siniestros que dejaron víctimas. Esto significa que más de la mitad de los siniestros con vehículos sin cobertura obligatoria no fueron simples choques materiales, sino que afectaron la integridad física de personas, con consecuencias que pueden incluir lesiones, incapacidades permanentes o incluso fallecimientos, que habrían podido minimizarse con la adquisición de este seguro obligatorio.

La falta de SOAT en estos casos tiene implicaciones directas sobre la atención médica oportuna de las víctimas. En condiciones normales, el SOAT asegura la cobertura inmediata para tratamientos médicos y hospitalarios; sin embargo, cuando los vehículos carecen de esta póliza, la carga recae en última instancia sobre el sistema de salud, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de este instrumento.

Diagrama 1. Desagregación de la cantidad de vehículos involucrados en siniestros viales en Colombia sin tenencia del SOAT (2011 – 2024)



Fuente: Cálculos ONSV a partir de los datos del RUNT.
Datos con corte a diciembre de 2024, sujetos a ajustes por cambios en la fuente primaria

La correlación entre la evasión del SOAT y el incumplimiento de la revisión técnico-mecánica es un aspecto clave en el análisis de la siniestralidad vial en Colombia. Este vínculo revela cómo la doble evasión (SOAT y revisión técnico-mecánica) agrava las condiciones de riesgo en las vías del país.

Entre los 1.218.639 vehículos involucrados en siniestros viales sin SOAT vigente, un preocupante 91% tampoco tiene revisión técnico-mecánica vigente a 2024. Este dato es particularmente alarmante, ya que la revisión técnico-mecánica certifica que un vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento mecánico. La ausencia de ambos requisitos incrementa el riesgo de siniestros por fallas mecánicas y limita la posibilidad de una atención oportuna para las víctimas de accidentes.

En contraste, entre los 2,7 millones de vehículos involucrados en siniestros viales con SOAT vigente, el 90% también cuenta con revisión técnico-mecánica al día. Este dato muestra una correlación positiva entre el cumplimiento del SOAT y el cumplimiento de otros requisitos legales, lo que confirma que los vehículos con SOAT vigente son, en promedio, más propensos a cumplir con la revisión técnico-mecánica, lo cual disminuye el riesgo de accidentes asociados a fallas mecánicas.

Tabla 2. Distribución de la cantidad de vehículos del parque automotor en Colombia involucrados en siniestros viales sin SOAT y Revisión Técnico Mecánica (RTM) vigentes entre 2011 – 2024

SOAT vigente	RTM vigente	Total Vehículos
Vehículos sin SOAT vigente	No	1.103.420
	No Aplica	23.319
	Si	91.900
	Total	1.218.639
Vehículos con SOAT vigente	No	156.152
	No Aplica	108.050
	Si	2.527.291
	Total	2.791.493

Fuente: Cálculos ONSV a partir de los datos del RUNT.
Datos con corte a diciembre de 2024. Sujetos a ajustes por cambios en la fuente primaria

CONCLUSIONES

La problemática de la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) refleja un desafío estructural que va más allá del solo incumplimiento normativo y afecta directamente la seguridad vial en Colombia. El crecimiento del parque automotor, si bien es un indicador de desarrollo y movilidad, implica también una mayor responsabilidad en términos de regulación, cumplimiento y prevención de riesgos en las vías. Sin embargo, los datos revelan que casi la mitad de los vehículos en circulación carecen de SOAT vigente, y, además, una proporción significativa tampoco cuenta con la revisión técnico-mecánica, lo que agrava la exposición al riesgo de siniestros viales y reduce la capacidad de respuesta del sistema ante la ocurrencia de este tipo de eventos.

Esta doble evasión, tanto del SOAT como de la revisión técnico-mecánica, sugiere un problema de fondo que podría estar relacionado con varios factores tales como:

- Percepción de elevados costos en los trámites, especialmente para motociclistas y propietarios de vehículos antiguos.
- Informalidad en el transporte, que fomenta el uso de vehículos sin condiciones mínimas de seguridad.
- Aplicación laxa de sanciones y falta de control efectivo por parte de las autoridades competentes.
- Cultura de cumplimiento débil, que tiende a desvalorizar la función preventiva y solidaria del SOAT.

Para abordar esta compleja problemática, es necesario adoptar estrategias integrales que ataquen las causas profundas del incumplimiento y refuerce la seguridad vial a través de un enfoque preventivo, educativo y sancionatorio. Algunas de ellas podrían enmarcarse en las siguientes medidas:

1. Fortalecimiento de los controles tecnológicos en las vías mediante la implementación estandarizada de todos los sistemas automáticos de monitoreo para la detección de vehículos sin SOAT ni revisión técnico-mecánica además de la velocidad entre otras infracciones.
2. Incentivos económicos y subsidiarios diferenciados para facilitar la adquisición del SOAT y la revisión técnico-mecánica, especialmente dirigidos a sectores vulnerables o propietarios de vehículos antiguos.
3. Implementación de campañas nacionales de comunicación para la sensibilización y la educación ciudadana, que promuevan una comprensión mucho más amplia sobre la

importancia en la función del SOAT como un mecanismo solidario para la protección de todas las víctimas de los siniestros viales que ocurren en Colombia.

4. Aplicación rigurosa de sanciones que desincentive el incumplimiento y refuerce la percepción de que la evasión del SOAT tiene consecuencias claras y significativas.
5. Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de recursos públicos, como la Subcuenta ECAT, que asume la atención de víctimas de siniestros con vehículos no asegurados, para evitar su desfinanciamiento y garantizar la atención oportuna.

La correlación entre la evasión del SOAT y el aumento de siniestros con víctimas pone en evidencia que el problema del incumplimiento afecta no solo a quienes evaden el seguro, sino a la gestión de la política pública en seguridad vial en Colombia. En ello, garantizar la adquisición del SOAT y el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica es fundamental para reducir la accidentalidad, mejorar la atención a las víctimas y avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro, equitativo y eficiente.

Por último, es importante resaltar que la evasión del SOAT debe entenderse no solo como un problema legal, sino como un síntoma de fallas estructurales en la cultura vial, la regulación y el control. Superar esta situación requiere un enfoque articulado que combine incentivos, tecnología, control efectivo y campañas de sensibilización, para recuperar el propósito preventivo, solidario y protector que dio origen a este instrumento de gestión en la política de Colombia.



Transporte



Agencia Nacional
de Seguridad Vial

